

1502519-77.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... dos Santos RJTACrim 43/233). E mais: Prova - Roubo - Palavra da vítima - Valor
Jurisprudência citada: No roubo, por suas peculiaridades, dentre as quais a
clandestinidade, é o relato da vítima que possibilita a reconstituição dos fatos e
a identificação do agente. (TACrim, Processo: Apelação n.º 1472149/1, Relator:
Ubiratan de Arruda, 9.ª Câmara, Julgamento: 16.03.2005, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502519-77.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502519-77.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2347492/2021 - 01º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Glauber dos Santos Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

Glauber dos Santos Silva, qualificado às fls. 30 e 32, está sendo processado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, (vítima Alberto), artigo 157, §2º, inciso II (vítima Cintia) e no artigo 158, §3º (vítima Alberto), todos combinados na forma dos artigos 29, caput, e 69, caput, todos do Código Penal, porque no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 14h30, nas dependências do estabelecimento Nova Geração, situado na Avenida Presidente Kenedy, nº 562, Centro, nesta cidade de Diadema, atuando previamente ajustado com outros três indivíduos não identificados, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante dissimulação e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Alberto Gomes de Oliveira e Marcio Alves Neves, subtraiu para si, o veículo Honda/Civic de placas FM0/9J63, um aparelho celular da marca Apple, quatro correntes de ouro, bens avaliados no total de R\$ 78.000,00 (fls. 23), além de uma carteira contendo R\$ 700,00 e cartões bancários, restringindo as liberdades das Vítimas. Consta ainda que, após os fatos acima narrados, mas no mesmo local, Glauber dos Santos Silva, também previamente ajustado com outros três indivíduos não identificados, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, constrangeu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima Alberto Gomes de Oliveira, restringindo-lhe a liberdade, a fazer transferências bancárias via PIX e a fornecer senhas de cartões bancários,

visando obter indevidas vantagens econômicas. Consta por fim, que após os fatos supramencionados, na Avenida Professor Evandro Caiafa Esquível, nº. 310, casa nº. 01, Centro, nesta cidade de Diadema, Glauber dos Santos Silva, também previamente ajustado com outros três indivíduos não identificados, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante dissimulação e violência física, subtraiu para si, um aparelho celular pertencente à vítima Cintia de Oliveira Santos.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia (fls. 58/62). A denúncia foi recebida em 27/01/2022 (fl. 135), seguindo-se com a citação pessoal (fls.147/148) e apresentação de defesa inicial feita por Advogado Constituído (fls. 154/162). Em audiência una realizada nesta data, foram ouvidas as vítimas, uma testemunha arrolada pelas partes, homologada a desistência da oitiva do policial faltante, e interrogado o réu ao final.

Em debates orais, o d. Representante do Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, fixando-se a pena-base bem acima do mínimo legal, com as agravantes da dissimulação e da multirreincidência, inclusive específica somando-se as reprimendas nos moldes do art. 69 do CP, devendo ser cumprida em regime fechado, sem possibilidade de substituição da reprimenda nos moldes do art. 44 do CP, nem de apelo em liberdade.

Já o d. Advogado pretendeu a absolvição do réu ante a fragilidade probatória.

Subsidiariamente, pretendeu a desclassificação para a receptação, e requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com benesses e regime mais brando.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada nos autos de exibição e apreensão, de avaliação e de entrega (fls. 21/25), com o objetos roubados em poder do meliante. Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório (TACRIM-SP AC Rel. Passos de Freitas - BMJ 91/6 e RDJ 18/66). E dos laudos periciais da arma de fogo e munições (fls. 183/191).

A autoria é inconteste, com fulcro nos depoimentos das testemunhas e especialmente nas declarações e nos reconhecimentos pessoais positivos feitos pelos ofendidos, como sigo analisando.

A vítima Alberto declarou à autoridade policial (fls. 06/07) que é proprietário da loja de motos "Nova Geração", situada na Avenida Presidente Kenedy, 562, Centro de Diadema e que na data dos fatos, por volta das 13:00 horas, adentraram dois indivíduos em seu estabelecimento, se passando por clientes. Nesse momento, encontrava-se sozinho no imóvel, uma vez que seu funcionário Márcio havia saído para almoçar. Um dos meliantes era branco, possuía tatuagem no pescoço e trajava camiseta verde e bermuda jeans. O outro era negro, media 1,90m e trajava camiseta branca e calça jeans. Ambos começaram a perguntar sobre peças de motos e seus respectivos preços. Passados quinze minutos, adentrou um terceiro indivíduo, pardo, media 1,78m, e trajava camiseta listrada e calça jeans. Este, lhe chamando por seu nome, se aproximou. Ainda tentou reagir à ação dele, mas ele, prontamente, sacou um revólver cromado, declarando voz de assalto. Em seguida, foi levado para os fundos da loja. Na sequência, os roubadores começaram a revirar toda a loja em busca de objetos de valor. O indivíduo negro subtraiu sua carteira que continha R\$ 700,00, seu aparelho de telefone celular (Iphone XR), quatro correntes de ouro, duas de pescoço e duas de pulso. O indivíduo armado lhe exigiu que fornecesse suas senhas de banco e Pix. O roubo negro lhe exigiu, ameaçando-o de morte, as senhas das contas bancárias, do cartão de crédito e do Pix. Notou que este roubo, falando por telefone com um comparsa, de prenome Glauber, uma vez que dizia o nome dele repetidas vezes. Após, declararam que como seu funcionário estaria retornando do horário de almoço, lhe colocaram na parte de trás da loja, onde amarram suas mãos numa cadeira, se utilizando de "enforca gatos", bem como tamparam sua boca com uma fita adesiva. Passados alguns instantes, Márcio surgiu, também vindo a ser

amarrado. Todos os três roubadores declararam que iriam para sua casa, furtar bens que por ventura guardaria dentro de um cofre. O indivíduo armado pegou as chaves de seu veículo e, juntamente com o indivíduo negro, deixaram seu estabelecimento com intuito de ir para sua residência. Em nenhum momento disse onde residia, porém os criminosos diziam já saber onde sua casa situava-se. Quando os dois suspeitos saíram, permaneceu na sua loja na companhia de Marcio e do indivíduo de cor branca, com a tatuagem no pescoço. Este, permaneceu com a arma de fogo, restringindo sua liberdade. Após, tal suspeito deixou o local, instante que conseguiram acionar uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local. Ligou para sua residência, restando informado que dois indivíduos, se utilizando de seu veículo, estacionaram em sua garagem, mas não lograram adentrar no imóvel e tampouco subtraíram algum bem de lá. Posteriormente, foram cientificados que um dos autores do crime havia sido detido, sendo orientados a comparecerem nessa unidade policial. Não é capaz de reconhecer o investigado Glauber, uma vez que ele não adentrou na loja. Ao consultar seu extrato, observou que fora efetuado duas transações, via Pix, nos valores de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), contudo ambas foram estornados pelo Banco Bradesco, não tendo, assim, nenhum prejuízo em sua conta corrente. Entretanto, não é possível, nesse momento, aferir se fora efetuadas compras em seu cartão de crédito. Teve seu aparelho de telefone celular recuperado pela Polícia Militar.

Sob o crivo do contraditório esse ofendido alegou que estava trabalhando. Chegaram dois perguntando das motos. Os atendeu. Dali uns vinte minutos chegou o terceiro indivíduo armado, dizendo que ia lhe sequestrar, que sabia tudo de sua vida, que tinha dinheiro. Começou a seção de tortura, que iam limpar sua conta porque aquele dinheiro não era nada para ele, que estavam lhe estudando há tempo. Levaram suas correntes de ouro, o dinheiro de sua carteira e seus documentos, seu aparelho celular e deste fizeram ted e pix, usaram maquininhas, e quem fazia tudo isso era o Glauber, que estava num carro mais abaixo. Depois lhe prenderam nos fundos da loja, amordaçaram e prenderam seus braços, e seu funcionário também assim que ele chegou. Diziam se ele reagisse, ia morrer. Atualmente nem consegue mais trabalhar, e só não fechou porque tem coisas pra resolver, mas não fica mais lá. Depois foram para sua casa, dois deles, dizendo que iam limpar sua casa e que se chegassem lá e vissem dinheiro, ele ia ver. Só que sua esposa acabou reagindo junto com o porteiro do condomínio e só levaram o celular dela, que saíram correndo, e acredita que o terceiro meliante tenha dado carona para eles. Isso tudo foi as 13 às 15 horas, resumindo tudo o que passou, só disse 10 por cento. E até hoje vai ter que entrar contra o Banco Bradesco que não lhe devolveu dez mil reais. Depois pegaram o réu com seu celular, cartão, e então conseguiu ligar no banco e estornou Ted e Pix só, mas o cartão de crédito não nem suas joias. Perdeu seu trabalho, a loja já era, não consegue mais trabalhar, todo mundo que entra lá pensa que pode ser um bandido, não tem paz. Não recuperou seu celular nem de sua esposa, nem o dinheiro nem documentos. Seu funcionário também ficou preso nos fundos da loja, por aproximadamente duas horas. Eram quatro meliantes e um deles apontava uma arma de fogo. Três entraram e um ficou no carro. Eles ficavam falando no celular o tempo todo. Assim que o réu foi preso, o outro fugiu da loja. O réu ficava no carro passando os cartões e teve que passar a senha pelo celular para o réu, que estava no carro, um pouco mais adiante da sua loja. Foi uma coisa que aconteceu que nunca mais vai ser a mesma coisa. Um dos meliantes era moreno bem alto, o outro era moreno com cabelo pintado para trás, o outro já era branco, fortinho, com tatuagem no pescoço, e o réu, magrinho, cabelo batido, branco. Não chegou a ver o réu no momento do crime porque os comparsas levaram suas coisas para o réu, que estava no carro, para ele fazer a limpa na sua conta, e se comunicavam pelo rádio/celular. Chegou a ouvir o nome de Glauber. Ouvia as conversas que estavam no viva voz. Foram dois comparsas em sua casa, mas sua esposa reagiu, se debateu, o porteiro viu e veio, e com medo, foram embora um para cada lado. Chegaram a levar o celular de sua esposa, e o celular de um deles caiu no chão. Depois os policiais levaram. Assim que o réu foi preso, os comparsas ouviram barulho de sirene policial, e correram da loja, sendo resgatados por outro comparsa. Quanto ao reconhecimento, não tem certeza entre o número 1 e 2, pois teve pouco contato visual com o meliante. Às

reperguntas do MP, disse que dois meliantes pegaram seu carro e seu controle para entrarem em sua casa. O valor de dez mil reais passados no cartão de crédito não foram recuperados, e teve que passar a senha também, além do PIX.

O ofendido Márcio contou em sede extrajudicial (fls. 08/09) que é funcionário da loja de motos "Nova Geração", situada na Avenida Presidente Kennedy, 562, Centro de Diadema. Na data dos fatos, por volta das 12:55, deixou o estabelecimento comercial para almoçar. Quando retornou, já às 14:00 horas, adentrou na loja, se deparando com dois indivíduos sentados próximo ao balcão. Como não viu seu patrão Alberto, estranhou a situação. Um dos indivíduos, que era pardo, media 1,79m e trajava camiseta listrada (vermelha, azul, preto) e calça jeans, declarou "O Alberto está lá dentro pegando peça". O outro indivíduo, que permaneceu sentado, era branco, possuía uma tatuagem no pescoço, e trajava camiseta verde e bermuda jeans. Na sequência, se dirigiu para atrás do balcão, guardando seu celular na gaveta. Ato contínuo, o primeiro indivíduo, se aproximou e, mostrando que portava um revólver cromado na cintura, exigiu que eu fosse para os fundos do imóvel, onde encontrava-se Alberto. Chegando lá, observou que Alberto estava sentado, com as mãos atadas ao braço de uma cadeira, além de estar com sua boca tampada por uma fita adesiva cinza. Notou que havia um terceiro indivíduo que mantinha Alberto em seu poder. Este era negro, alto, e trajava camiseta branca, calça jeans e boné branco. Tal suspeito lhe amarrou com as mãos para trás, se utilizando de "enforca gato". Nesse momento, o roubador que portava a arma de fogo lhe declarou que já sabia tudo da sua vida e que estava estudando a rotina de Alberto há um ano. Os criminosos começaram a ameaçar Alberto, alegando que iriam até a casa dele, perguntando se ele tinha cofre na residência. Assim, o indivíduo que portava arma de fogo entregou o instrumento para o homem branco que possui uma tatuagem no pescoço, cujo qual permaneceu no local, e juntamente com o indivíduo negro deixaram o estabelecimento, se utilizando do veículo Honda/Civic de Alberto. Eles informaram que iriam até a residência de seu patrão. Notou que esse indivíduo de tatuagem no pescoço começou a falar no telefone com seus comparsas, demonstrando certo nervosismo, até que ele deixou o local. Conseguiram se soltar das amarras, dirigindo-se à via pública, onde constataram que os roubadores deixaram o local. Após, visualizaram uma viatura da Polícia Militar, informando aos policiais o ocorrido. Posteriormente, foram cientificados que um dos autores do crime havia sido detido, sendo orientados a comparecerem nessa unidade policial. Por fim, asseverou não teve nenhum bem subtraído. Não é capaz de reconhecer o investigado Glauber, uma vez que ele não adentrou na loja.

Nesta audiência essa vítima reiterou que tinha saído para almoçar e ao chegar tinham dois rapazes sentados na cadeira. Um deles falou ... Depois levaram ele para os fundos amordaçado e com as mãos presas e também lhe deixaram amarrado com ele. Ouviam eles falando ao telefone, e depois ouviram barulho de polícia e o rapaz que estava lá com eles saiu. Conseguiram se soltar e ao saírem para a rua, os policiais chegaram, e foram para a casa do Alberto, mas no trajeto tinham três viaturas e souberam que esse rapaz estava próximo da loja, ao lado, num telefone, e ele fugiu ao ver os policiais. Também soube que ele estava com máquina de cartão de crédito e cartões da vítima, bem como um celular que ele jogou no chão para quebrar, que era o que ele falava com os meliantes que ficaram na loja, e chegou a ouvir eles o chamarem por Glauber. E a vítima Alberto também ouviu esse nome, porque falaram mais de uma vez, e o Glauber mandava eles não falarem o nome dele, o que podia ouvir porque estavam no viva voz, e até ouviram o barulho da viatura. Eles usaram uma arma de fogo e eram três rapazes dentro da loja, dois sentados nas cadeiras, e um lá nos fundos com a vítima Alberto, e tinha um homem que eles chamavam de Glauber, e mais um outro que provavelmente estava do lado de fora, de campana, e mandaram ele esperar que era para dar o cavalo caso molhasse, porque o Glauber não respondia e eles ouviam a sirene da polícia. Ficou amarrado e amordaçado junto com a vítima Alberto por uns quinze minutos, e acredita que essa vítima tenha ficado mais ou menos uma hora ao todo amarrada nos fundos da loja. Não levaram nada seu, mas soube que do Alberto levaram coisas, porque já estavam de olho nele há mais de um ano, e que tinha cofre na casa dele. Soube que eles passaram PIX, usaram o

cartão de crédito dele, exigiram a senha, e de lá foram para a casa do Alberto, e depois soube pela esposa desse que dois rapazes chegaram com o carro dele e um veio em cima dela, ela se jogou no chão, e o celular dela e do meliante caíram, e levaram o celular dela. E foi um dos rapazes que estava na loja que foi para a casa das vítimas, e pegou o celular, e correu para o lado oposto do comparsa, pelo que soube. Um dos meliantes não era muito alto, mas magrinho com tatuagem no pescoço, e o outro era bem moreno e bem alto que foi o que ficou rendendo o Alberto nos fundos da loja. Só viu o réu de relance, na viatura e no DP, quando já estava preso. Reconhece o réu de número 1, que foi mostrado pelos policiais e soube que ele estava fora da loja, com os pertences do Alberto, cartão de crédito, maquinha e foi ele quem fez o Pix. Soube depois pelos policiais que o réu correu em fuga da abordagem, e quando viu que ia ser pego, jogou o celular dele no chão para quebrar, e no carro dele, ainda, estava a maquininha. Isso acabou com a vida de todo mundo, a vítima Alberto está fechando a loja e tem medo de clientes que entram lá. Ficou desempregado porque Alberto está fechando a loja, e tiveram que combinar o que iam falar se entrasse alguém suspeito na loja. O réu não entrou dentro da loja. Soube que ele ficou do lado de fora, e que foi ele quem fez as transferências com as senhas da vítima Alberto. Não colocaram o réu para ser reconhecido no DP. Soube que os objetos da vítima Alberto estavam com o réu.

A ofendida Cintia contou em sede extrajudicial (fls. 08/09) que na data dos fatos estava em sua casa, esperando seu marido ir lhe buscar, quando começou a ligar em seu telefone celular, disse que efetuou várias ligações sem sucesso, quando em determinado momento a ligação foi aceita, contudo, era outra pessoa na linha, foi quando ouviu de uma pessoa do sexo masculino que disse "somos da policia e estamos com seu marido que sofreu um acidente, qual seu endereço?". Estranhando o fato, inquiriu a pessoa que estava com o telefone, "porque deseja meu endereço?", desligando a ligação e ligando então para seu colaborador que se chama Márcio que também não atendeu a ligação. Ato contínuo foi para a frente de sua casa quando viu o carro do seu marido já dentro da garagem com duas pessoas em seu interior. Perguntou ao condutor do mesmo quem era ele, e recebeu como resposta "O Alberto pediu para lavar o carro, estamos devolvendo o veículo", e assim, um dos mesmos tentou agarrar a vítima que iniciou uma luta corporal com o mesmo e jogou-se ao solo. Vendo isto um deles tomou seu telefone celular, contudo, deixou cair um aparelho que trazia consigo, o qual foi apreendido nesta delegacia, informa ainda que ambos se evadiram em desabalada carreira tomando rumo ignorado. Que o indivíduo que entrou em luta corporal era pardo, vestia uma camisa listrada, de cor cinza, vermelha e preta, e calça jeans. O outro vestia camiseta branca, boné branco, calça jeans, era preto e media, aproximadamente 1,90m.

Nesta audiência essa vítima reiterou que seu marido não atendia seus telefonemas. Ficou preocupada porque nem o funcionário atendia. Após uma hora, aproximadamente, já muito angustiada, até que alguém atendeu e disse que tinha acontecido um acidente com o marido. Estava na parte de fora da casa e viu o carro dele passar na rua, voltaram, e entraram na garagem. Desceu correndo e perguntou quem era ele, ao que respondeu que era do lava rápido e tinha vindo devolver o carro, e grudou nela, reagiu e gritou para o funcionário que lavava lá fora. Nisso o meliante saiu e depois voltou porque estava sem o celular, mas daí ele pegou o dela, e ela ficou com o dele, embaixo de suas costas, já que ele a jogou no chão. Os dois saíram, cada um para um lado. Não recuperou seu aparelho celular. Soube pelo seu marido que eram três homens que entraram na loja, mostraram a arma, amarraram ele, mandaram dar a senha do celular e para fazer as transferências. Também levaram correntes e pulseira de ouro dele, celular, cartões, e fizeram PIX depois que exigiram ele dar as senhas. Até hoje trabalham com medo, porque é comércio e precisam estar ali por conta da documentação, mas tem medo, não chegam mais cedo, não ficam até o final, fazem horário alternativo. Estão pensando em fechar a loja, porque não está dando mais, não sabem quem é. Seu marido explicou que o réu que foi pego era quem estava com a maquininha e fazia as TED e PIX. Os meliantes que entraram em sua casa eram, um deles bem moreno escuro e bem alto, e o que lhe agarrou também era alto mas nem tanto, cabelo alisado e bem curto nas laterais, tipo topete moicano. Os dois policiais militares, extrajudicialmente (fls. 02/05), narraram que foram

acionados, via Copom, a fim de averiguar uma ocorrência versando sobre um veículo, de cor preta, estacionado na Rua São Cristovão, 1, Centro de Diadema, em atitude suspeita. Sendo assim, se dirigiram até o local, onde se depararam com um automóvel Fiat/Siena, de cor preta, de placas EWX-6C80, com um indivíduo em seu interior. Este, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga do local quase atingindo o policial Ademir e quase atingindo o policial Lucas, que se encontrava desembarcando. Então, decidiram ir ao encalço do suspeito. Assim que ele adentrou na contramão, pela Avenida Presidente Kennedy e Rua São Nicolau, o tráfego intenso impossibilitou que ele continuasse na fuga conduzindo o veículo. Por tal razão, o indivíduo iniciou fuga a pé, restando detido na Rua Lydia Blank, altura do numeral 118. Em busca pessoal realizado no suspeito Glauber dos Santos Silva, nada de ilícito fora encontrado. Porém, arrecadaram dois telefones celulares (ambos Iphone) e dois cartões bancários (Banco Bradesco), que Glauber dispensou em via pública durante a fuga, ambos de titularidade de Alberto Gomes de Oliveira, sendo um visa 4096004954503420 e o outro Mastercard Black 5523161000237302. Questionado sobre o motivo da fuga, o indiciado permaneceu em silêncio. Ato contínuo, retornaram ao veículo Fiat/Siena, onde apreenderam duas máquinas de cartão de crédito. Na sequência, se dirigiram até a loja de motos "Nova Geração", situada na Avenida Presidente Kennedy, 562, Centro de Diadema, onde as vítimas Alberto Gomes de Oliveira e Marcio Alves Neres relataram ter acabado de sofrer um assalto, sendo que os roubadores subtraíram diversos bens da primeira, inclusive seu veículo, que foi utilizado para ir até a residência da vítima Alberto, local onde iriam roubar mais objetos, conduta criminosa essa sem sucesso. Os policiais deslocaram-se até a residência da vítima Alberto, onde verificaram que o veículo dela estava estacionado na garagem com as portas abertas. A esposa de Alberto, a Sra. Cintia de Oliveira Santos asseverou que os roubadores adentraram em sua garagem, todavia notou que havia algo de estranho, vindo os criminosos a se evadirem do local sem nada subtrair. Diante do exposto, conduziram Glauber para a unidade policial. Por fim, asseveraram que fora localizado um aparelho de celular da marca Samsung no interior da casa.

Neste sentido foram os relatos dos dois policiais prestados em sede judicial, de que a central passou quem carro suspeito estava parado na rua. O réu estava dentro. Ao desembarcarem, quase foram atropelados por ele. O perseguiram pela contra mão próximo à loja, e depois ele desembarcou e fugiu a pé jogando no chão os pertences da vítima e celular. Ao retornarem ao carro, onde estava a máquina de cartão. Souberam que a vítima foi roubada e ficou presa nos fundos da loja, e soube que com o carro dela foram até a casa dela onde estava a esposa e ela disse que um dos indivíduos entrou em luta corporal com ela, e depois fugiram. Reconhece o réu, quem falou que só ia falar na presença de Advogado. O réu jogou um celular e cartões da vítima. Dentro do carro que o réu abandonou estava uma máquina de cartão de crédito que faz transações financeira. Segundo as vítimas vários indivíduos participaram, primeiro dois, depois chegou um terceiro, tudo isso ficou filmado, e falavam ao celular o tempo todo, quem inclusive ouviu o nome Glauber, com quem eles falavam ao telefone. Soube que um dos meliantes estava armado, e lhe prenderam com fita enforca gato, e o deixaram detido nos fundos da loja. Durante a fuga o réu destruiu dois aparelhos celulares e dispensou dois cartões de crédito/débito da vítima. Não perderam o réu de vista durante toda a perseguição ao acusado. O réu estava dentro de um veículo Siena, e quando da fuga a pé, ele foi jogando as coisas no chão e por isso nada de ilícito foi encontrado com ele, porque as coisas estavam no chão, próximo dele. Ao ser abordado o réu disse: "perdi". O réu manifestou o desejo de permanecer calado em solo pré-processual, preferindo falar somente em juízo (fl. 11).

E nesta oportunidade, o acusado explicou que foi fazer um orçamento de freezer para a Larissa, para conserto. Subia a av. Pres. Kennedy e viu uma sacola com objetos dentro, e pegou, mas o policial veio e o detiveram, e como já tinha passagem, foi levado para outra rua onde se encontrou com outras viaturas e depois encaminhado ao DP e acusado de assalto. Já foi condenado por assalto, quando tinha dezoito anos de idade. Acha que as vítimas tenham confundido seu nome com outro parecido com o seu ao ouvir no celular, pelo viva voz. Nega que estivesse dentro do carro. Dentro da

sacola tinha um celular e uma carteira, e achou que alguém perdeu, e então pegou ali do chão. Não chegou a ver nenhum carro, nem um Siena, nem Fiesta cor preta, que desconhece.

Diante de toda a prova produzida acima tem-se por cabal autoria e materialidade delitivas, assim como as majorantes dos delitos. A vítima Alberto sempre afirmou que foram três roubadores que entraram em sua loja e lhe renderam, o prendendo e amordaçando nos fundos de sua loja, por aproximadamente uma hora, sendo obrigado a passar as senhas de seus cartões bancários e do PIX, sendo feitas transferências bancárias, depois ao que soube, pelo réu, quem estava dentro de um carro estacionado do lado de fora próximo à loja, tanto que o acusado foi detido minutos depois, ainda em poder de seus cartões, juntamente com uma máquina para fazer transferências bancárias. Ainda, afirmou que os comparsas do réu falavam com ele pelo viva voz, passando as senhas, e ouviu por mais de uma vez o chamarem de Glauber, tanto que ele mandava que não o chamassem pelo nome. Não recuperou várias coisas e ainda terá que processar o banco para ver se devolvem valores passados no cartão de crédito.

Igualmente, a vítima Márcio, confirmou que eram três roubadores, um deles armado, que entraram na loja. Foi rendido, lhe amarraram nos fundos com seu chefe Alberto e soube que já tinham feito transferências bancárias após o Sr. Alberto ter sido coagido a passar as senhas, e ouvia eles falando ao telefone, pelo viva voz, com uma pessoa que eles chamavam pelo nome de Glauber.

Tanto que os policiais abordaram o réu dentro de um veículo estacionado perto da loja, e assim que os viu, quase os atropelou, fugiu pela contra mão de direção, e ao ver que não conseguiria escapar, abandonou o veículo e fugiu a pé, dispensando no trajeto os cartões de crédito da vítima e jogando no chão, para quebrar/destruir, os aparelhos celulares usados para se comunicar com os comparsas e fazer as transações, tanto que a maquininha específica para PIX e TEDs estava no carro do réu. E corroborando essa prova de que o réu era o piloto e quem estava no carro com os bens da vítima, tem-se o laudo datiloscópico de fls. 78 e 81 a dar conta das digitais do acusado no interior do automóvel.

E a vítima Cintia também confirmou que dois dos meliantes chegaram em sua casa com o carro de seu marido, e como já estava preocupada que ele não atendia seus telefonemas, nem o funcionário Márcio, e já estava desconfiada, e acabou se atracando com um dos meliantes e gritando para o porteiro, espantando os meliantes, sendo que um deles ainda levou seu celular que caiu no chão ao ser segurada pelo meliante, antes de se debater e gritar.

Não bastasse toda a prova a demonstrar a participação do réu no crime em tela, que se deu com divisão de tarefas, e a ele coube fazer as transferências bancárias depois que seus comparsas já tivessem pego os cartões e senhas da vítima, o que fez de dentro de um veículo estacionado perto da loja, tanto que as informações necessárias eram passadas pelo celular, que estava no viva voz, e seu nome, pouco comum, Glauber, foi ouvido por mais de uma vez pelas duas vítimas, Alberto e Márcio. Tanto que o réu advertia para que eles não lhe chamarem pelo nome na frente das vítimas. E se ele não participou do crime, pois segundo ele estaria voltando da casa de uma cliente, esta sequer foi arrolada a confirmar seu alibi, já não bastasse a versão de que ele teria achado no meio da rua justamente uma sacola com os pertences da vítima, no mínimo muita coincidência, de modo que tal negativa de autoria, além de não provada pela Defesa, beira o fantasioso. Some-se a isso os relatos dos policiais que disseram que o réu ao vê-los, quase os atropelou, entrou na contra mão, em fuga, e depois abandonou o carro que pilotava e fugiu a pé, dispensando pela via pública os pertences da vítima e, de propósito, jogando no chão os aparelhos celulares usados por si no crime, para quebra-los e não ter como fazer prova através deles. Todas essas condutas suspeitas e incomuns tão pouco foram explicadas pela Defesa a indicar o que o réu pretende, sua inocência. Ademais, a prova pericial juntada as fls. 78 e 81 dão conta de que as digitais do réu estavam no carro que ele pilotou, mesmo dizendo não saber fazê-lo, e que abandonou antes da fuga a pé, e dentro do qual estava a máquina própria para transferências bancárias avançadas.

Dito isso, tem-se que as declarações dos ofendidos e os depoimentos testemunhais colhidos são harmônicos e idôneos, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova concreto tendente a torna-los suspeitos, razão pela qual são acolhidos sem reservas por este Juízo. Não bastasse isso, ressalto que: (...) as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos RJTACrim 43/233). E mais: Prova – Roubo - Palavra da vítima - Valor Jurisprudência citada: No roubo, por suas peculiaridades, dentre as quais a clandestinidade, é o relato da vítima que possibilita a reconstituição dos fatos e a identificação do agente. (TACrim, Processo: Apelação n.º 1472149/1, Relator: Ubiratan de Arruda, 9.ª Câmara, Julgamento: 16.03.2005, votação unânime)

Resumindo, a prova da materialidade está confirmada pela apreensão das res ainda em poder do agente, quem embora detido enquanto fugia, não induz à tentativa do ato, vez que a grave ameaça efetivamente exercida com uso de arma de fogo e violência física, somado à inversão da posse dos bens com prejuízo patrimonial, configuram a consumação do crime.

Dito isso, tem-se que tanto os dois crimes majorados, tanto do art. 157 do CP, como o delito do art. 158 do CP restaram devidamente demonstrados nos autos, pois num segundo momento, já subjugada a vítima Alberto e subtraídos seus pertences, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, e com o intuito de obterem para si ou para outrem indevida vantagem econômica, exigindo que ele fizesse um PIX/transferência bancária, no valor de R\$30.000,00 e R\$20.000,00, valor esse comprovado não apenas pela prova oral, como já visto, mas principalmente pelo documento/recibo de fl. 31, valor que foi para a conta de outra pessoa. Por fim, tem-se que as majorantes são incontestes. A do concurso de agentes é patente nas declarações das três vítimas, sem prova contrária, mesmo porque o réu não teria conseguido fazer tudo sozinho.

A majorante do emprego de arma de fogo contra o ofendido Alberto e seu funcionário Márcio, também é incontestes consoante suas declarações, e também sem prova contrária. E quanto à ela, ainda, anoto que não embora não tenha havido sua apreensão e realização de perícia, tal fato faz-se desnecessário quando outras provas o confirmam. Observe-se como esse entendimento está há muito pacificado na jurisprudência: STF, HC 107.234-MG, 1ª.Turma, Rel. Ricardo Lewandowski, 25/05/2011, v.u.; STJ, HC 111.839-MT, 1ª Turma, Rel. Luiz Fux, 22/05/2012, v.u.; TJSP, Ap. 906.377.3/6, 7ª Câmara Criminal, Rel. Ivan Marques, 25/05/2006, v.u.. Por todos: “Apelação Criminal – Roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes – Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, seus reconhecimentos e pelos depoimentos dos policiais ouvidos – Absolvição – Impossibilidade – Qualificadoras do emprego de arma e concurso de agentes comprovadas pela prova oral, sedo desnecessária a apreensão da arma e sua submissão à perícia – Pena e regime prisional corretamente fixados – Sentença mantida – Apelo improvido.

Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em apreço, do dolo, e das causas de aumento de pena, mercê das idôneas provas coligidas, de modo que a procedência do pedido é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura, sem prova contrária. Nem mesmo se alegue ausência de reconhecimento do réu pelas vítimas, pois como visto, não foi ele quem adentrou à casa nem o comércio da vítima, e sim quem permaneceu do lado de fora para fazer com calma e de dentro de um veículo estacionado perto do local do crime, as transferências bancárias. Daí sua participação de auxílio intelectual e participação ativa na extorsão, com as transferências bancárias (Pix, TED, uso do cartão de crédito).

Diante de todo o exposto acima, resta afastado o pedido defensivo de desclassificação para a receptação, por não ser o caso.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 59 do Código Penal, tem-se anormal reprovabilidade da conduta do

agente, quer pelos altos valores dos bens subtraídos (fl. 23): (...) que demandou maior determinação criminosa para sua subtração, tendo em vista as dificuldades inerentes ao roubo do bem, assim como audácia e maior destemor do acusado, em razão do risco de circular em via pública com o objeto do crime - e dos consideráveis prejuízos causados às vítimas, quer por seu elevado valor, quer por ser objeto de utilização diária para a vítima. (STJ, HC 309.263/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 07-4-2016); além das condições do crime, em que a vítima Alberto foi ameaçada de morte a todo tempo, e sua esposa foi agarrada por um dos meliantes, entrando em luta corporal. O terror acometido à elas, cujas consequências foram de terem que fechar a loja, estando a vítima Márcio desempregada por causa disso, já que Alberto, o dono da loja, não consegue mais trabalhar presencialmente no local, tendo medo de toda pessoa que entra no comércio, suspeitando se não é comparsa do réu e que serão roubados de novo, além do terror que causaram a Alberto ao irem para sua casa, roubar mais coisas lá, e se achassem dinheiro no cofre, que achavam que tinha, ele ia se ver com eles, ficando ainda Alberto preocupado com o que mais de ruim poderiam fazer aos seus familiares, já que sua esposa estava na residência. Por esses motivos, fixo a pena base, em primeira fase, acima do mínimo legal para cada roubo e para o crime de extorsão, ou seja, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Em segunda fase, presente as circunstâncias agravantes da multirreincidência (fls. 33/35 e 207 e 208 - furto na 7ª vara da Barra Funda, e roubo na 1ª vara de Pirajá), e da dissimulação, pois se fingiram de clientes e ficaram com a vítima Alberto por uns vinte minutos até a chegada do comparsa armado, ganhando a confiança dela e a distraíndo. E quanto à vítima Cintia, se fingiram de entregadores do carro que estaria voltando do lava rápido, estando no carro de seu marido, com o controle remoto dele, e assim conseguiram ingressar no condomínio como se moradores fossem. Por isso, aumento cada pena em 1/4, perfazendo 07 anos e 06 meses de reclusão mais 18 dias-multa para cada roubo e para o crime de extorsão. Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Por fim, em terceira fase, sem causa de diminuição da pena, e sim de aumento, em 3/3 para o roubo praticado contra a vítima Alberto, em virtude do emprego de arma de fogo e também do concurso de agentes e restrição da liberdade, indo para 15 anos de reclusão mais 36 dias-multa, donde me valho dessas três causas de aumento de pena para uma mais justa individualização e pelo princípio da proporcionalidade. Explico mais esse percentual. No caso em tela tem-se que além da desnecessidade da participação de três a quatro agentes a causar maior intimidação e aniquilar qualquer chance de defesa da vítima, ainda tem-se o uso de armamento, somado à restrição da liberdade por tempo considerável e longo, mais de uma hora na qual a vítima era ameaçada, constrangida, humilhada. Ademais, nesse sentido é a jurisprudência que cito: (...) com a nova redação do art. 157, do Código Penal, trazida pela Lei nº 13.654/2018, a legislação impõe dupla majoração na terceira fase da dosimetria em casos de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e pelas demais majorantes previstas no § 2.º do citado dispositivo legal, como no caso em comento, prevendo, nesse parágrafo, aumento de 1/3 até a metade e, no § 2.º-A, I, majoração fixa em 2/3 para a hipótese de emprego de arma de fogo (...) (TJSP. 4.ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0062757-50.2018.8.26.0050, rel. CAMILO LÉLLIS, j. 30/04/2019, v.u.). Assim, considerando o princípio constitucional da individualização da pena e a gravidade em concreto do delito, majoro a pena, na terceira fase, em 3/3 (1/3 + 2/3), fixando-a no equivalente ao dobro daquela até aqui apurada, aplicando as causas de aumento de pena de forma sequencial, e não unitária, e em respeito ao princípio da individualização da pena, e para que as majorantes que antecedem topograficamente a do uso de arma de fogo não deixem de ser consideradas.

Com relação ao delito de extorsão praticado contra a vítima Alberto, aumento a pena da 1/2, porque praticado tanto com o emprego de arma de fogo como em concurso de agentes, e considerando essas duas majorantes e me valendo da justificativa acima,

e para uma mais justa individualização, valendo-me do princípio da proporcionalidade, opto por este percentual que ensejará a reprimenda de 11 anos e 03 meses de reclusão mais 27 dias-multa.

E no que tange ao roubo majorado pelo concurso de agentes praticado contra a vítima Cintia, aumento em 1/3, perfazendo 10 anos de reclusão mais 23 dias-multa.

E nos termos do art. 69 do CP, somo as reprimendas que totalizam 36 anos e 03 meses de reclusão mais 88 dias-multa, pois o acusado agiu com designios autônomos, com consciência e vontade em relação a cada um deles, praticando dois delitos de roubo independentes, sem guardarem correlação nem conexão nem continência entre si, o que também se aplica ao crime de extorsão que se deu após a subtração de aparelho celular, dinheiro, cartões jóias, veículo, e não satisfeitos com tantas coisas valiosas, avarentos, querendo mais, valeram-se de outra conduta, qual seja, de transferências bancárias, por aplicativo e via cartão de crédito, com vontade e dolo próprios, devendo responder, portanto, pela maior ganância. Neste sentido vide: TJESP, Apelação Criminal nº. 0010164-98.2000.8.26.0624, Rel. Des. SOUZA NERY. Incabível a substituição do art. 44 do CP, até porque ausentes os requisitos legais: o objetivo (pena superior a 4 anos), e subjetivo (réu é reincidente específico), além de não ser socialmente recomendável ante a prática com grave ameaça à pessoa.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, a quantidade da reprimenda, a reincidência específica inclusive, a gravidade do crime, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado, mesmo que se considere os cinco meses de prisão por este processo, que não tem o condão de progredir o regime.

Reconheço a custódia cautelar do Condenado desde a data do fato, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive o réu está preso há menos de cinco meses, sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de "progressão de regime" pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

O Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente específico, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, sendo incongruente soltá-lo, inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. Ora: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião

Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi DJe 20.03.2013).

Deixo de fixar valor mínimo de reparação do dano porque o quantum não foi mensurado nesses autos, sem prova efetiva e segura acerca do montante, o que poderá ser pleiteado junto ao juízo cível.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra GLAUBER DOS SANTOS SILVA, qualificado às fls. 30 e 32, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, (vítima Alberto), artigo 157, §2º, inciso II (vítima Cintia) e no artigo 158, §3º (vítima Alberto), todos combinados na forma dos artigos 29, caput, e 69, caput, todos do Código Penal e o faço para condená-lo à pena de 36 (trinta e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 86(oitenta e seis) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Vedo o recurso em liberdade. Recomendo o réu no cárcere em que está.

Transitada em julgado esta sentença, opere-se a detração penal e :

a) expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime, intimando-se o réu ao pagamento das custas processuais ora fixadas em 100 Ufesps, já que constituiu Advogado particular, sem juntada de pedido de justiça gratuita nem de declaração e prova de hipossuficiência;

b) oficie-se ao IIRGD e TRE;

c) comuniquem-se as vítimas.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados.

Diadema, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA